

1525703-87.2019.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Eduardo Balbone Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2312536/2019 - 13º D.P. CASA VERDE, 8220967 - 13º D.P. CASA VERDE, 8767/19/113 -

13º D.P. CASA VERDE, 2312536 - 13º D.P. CASA VERDE, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1525703-87.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1525703-87.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2312536/2019 - 13º D.P. CASA VERDE, 8220967 - 13º D.P. CASA VERDE, 8767/19/113 -

13º D.P. CASA VERDE, 2312536 - 13º D.P. CASA VERDE, 8767/19/113 - 13º D.P. CASA

VERDE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS HIROMI MIZUGUCHI SAKOSIGUE

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Eduardo Balbone Costa

Vistos.

Narra a denúncia que, "no dia 25 de outubro de 2019, por volta das 12h30, na Rua Joaquim Afonso de Souza, nº 1.100, Cachoeirinha, nesta capital, CARLOS HIROMI MIZUGUCHI SAKOSIGUE, qualificado às fls. 19, trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 50 (cinquenta) pedras de crack, 02 (dois) invólucros de cocaína e 04 (quatro) papелotes de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de 02 (dois) dichavadores, 01 (um) aparelho celular Samsung e R\$ 90,60 (noventa reais e sessenta centavos) em dinheiro,

provenientes do comércio ilícito de entorpecentes. Consta também que no dia 25 de outubro de 2019, por volta das 12h30, na Rua Clara Camarão, nº 41, Casa Verde, nesta capital, o denunciado CARLOS HIROMI MIZUGUCHI SAKOSIGUE possuía e guardava 32 (trinta e duas) cápsulas deflagradas do calibre 38, 02 (duas) cápsulas íntegras deste mesmo calibre, 03 (três) cápsulas deflagradas do calibre 32 e, por fim, 01 (uma) munição calibre 22, em desacordo com determinação legal, pelo que foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06, e ainda do artigo 12, da Lei 10.826/03.

Recebida a denúncia, o réu foi pessoalmente citado.

Após defesa preliminar, ratificou-se o recebimento da denúncia.

Em audiência de instrução, ouviram-se as testemunhas arroladas pelas partes e o réu foi interrogado.

O laudo toxicológico foi juntado.

Em alegações finais, postulou o Ministério Público a condenação do réu, nos termos da denúncia, tendo por suficientemente provados os fatos descritos na denúncia.

A Defesa pugnou pela absolvição, por falta de provas e, subsidiariamente, pela desclassificação para o delito de porte de drogas para uso próprio.

É o relatório do essencial.

Passo a fundamentar e decidir.

Procede em parte a pretensão punitiva.

Materialidade provada com a apreensão das drogas e das munições, devidamente periciadas, estando comprovada a natureza entorpecente das substâncias apreendidas.

Quanto às munições, tenho que a conduta é atípica.

A posse de dezenas de estojos vazios não configura crime. Estojos vazios não são nem acessório e nem são mais munições, eis que não podem ser mais deflagrados e não podem ser usados para qualquer finalidade vulnerante. Quando muito, poderiam servir como insumos para serem novamente carregados e reaproveitados, mas então consistiriam em objeto de outro delito (art. 17 da Lei 10826/03).

Por sua vez, a guarda de três munições (dois de calibre 38 e uma de calibre 25), por sinal desacompanhadas das armas em que serviriam (nenhuma arma foi apreendida e os documentos trazidos pela Defesa mencionam uma espingarda calibre 22 e uma pistola calibre 7.65), mantidas sob o colchão, em casa, não se mostra conduta minimamente suficiente para pôr em risco o objeto jurídico protegido, qual seja, a paz pública.

Nem mesmo as demais circunstâncias apontam para a constatação de que o réu estivesse de alguma forma envolvido com a circulação ilegal de armas ou munições ou mesmo que integrasse, de qualquer maneira, núcleo de delinquência que se utilizasse de armamento ou munições, de forma a poder-se constatar que as três munições apreendidas fossem resquícios de armazenamentos ou de circulação anteriores de produtos controlados.

Quanto aos entorpecentes apreendidos, é incontroverso que o réu levava consigo 50 pedras de "crack" e mais uma porção de cocaína e outra de "maconha".

A destinação das drogas, porém, não foi demonstrada de forma estreme de dúvidas.

De um lado, o Juízo considera inusual, de fato, a posse de 50 pedras de "crack" por usuário de entorpecente, sabendo-se que o "crack", de fato, é droga que induz a compulsão fortíssima, de sorte que ao usuário padrão de "crack" é difícil manter porções em "estoque". Não é tudo: a análise das conversas existentes no celular do acusado mostra que ele sempre comprava porções apenas de cocaína e de "maconha" com um mesmo fornecedor, e sempre em intervalos mais ou menos regulares. Não se verifica nenhuma encomenda de "crack" nas mensagens.

Tais elementos conduziriam à conclusão de que aquelas 50 porções de "crack" serviriam à entrega a terceiros.

Contudo, outros elementos há nos autos a apontar para a conclusão contrária.

De fato, não pode ser desconsiderada a constatação de que a mesma análise do aparelho celular do acusado não apontou UMA ÚNICA MENSAGEM SEQUER em que o réu figurasse como fornecedor de drogas.

Ademais, é coerente sua explicação no sentido de que o tal "Peta" era seu fornecedor habitual de "maconha" e cocaína, mas que necessitasse buscar o "crack" em outro lugar.

O réu não foi visto na prática de qualquer ato de fornecimento ou entrega de drogas, não há qualquer indício de tal atuação nas mensagens captadas em seu aparelho celular, e a Defesa trouxe diversos elementos probatórios que de fato mostram o réu como usuário compulsivo de drogas, de longa data, inclusive com comportamento agressivo para com os genitores.

Tão só a quantidade de entorpecente, por seu turno, não é excessiva a ponto de totalmente desincompatibilizar-se com a aquisição para uso pessoal ao longo de alguns dias, não carecendo o réu de recursos próprios para pagar uma maior quantidade de drogas.

Enfim, o que se conclui é pela existência de circunstâncias antagônicas, umas apontando para a destinação das drogas para o tráfico, e outras para o possível uso próprio.

Como cediço, a dúvida vem sempre em benefício do acusado, e assim impõe-se a desclassificação da conduta para o tipo do artigo 28, da Lei 11.343/06.

Passo a dosar as penas.

Atento à significativa quantidade de entorpecentes e à recalcitrância do réu, já submetido a diversos períodos de tratamento, estabeleço a pena de CINCO MESES de comparecimento a programa de desintoxicação/suporte a drogaditos, a ser definido pelo Juízo da Execução Criminal.

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para, desclassificando a imputação original, declarar o réu CARLOS HIROMI MIZUGUCHI SAKOSIGUE como incurso nas penas do artigo 28, da Lei 11.343/06, e em consequência aplicar-lhe a pena de CINCO MESES DE FREQUÊNCIA A PROGRAMA DE TRATAMENTO, nos termos do inciso III de referido artigo.

Com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, ABSOLVO o réu da imputação de infringir o artigo 12, da Lei 10.826/03.

Autorizo recurso em liberdade, diante da pena aplicada.

Oportunamente, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Ao trânsito em julgado, autorizo a destruição das amostras de entorpecentes restantes. Oficie-se à Autoridade Policial.

Por fim, ante a desclassificação, DEFIRO a restituição do aparelho celular apreendido em poder do réu. Expeça-se o necessário.

Publicada em audiência.

Saem os presentes intimados.

São Paulo, 08 de novembro de 2021.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA